



**ระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
ว่าด้วย การเก็บรักษาและการบริหารเงินและทรัพย์สินของกองทุน
พ.ศ. ๒๕๕๓**

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ (๗) และ (๙) และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งตามมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ว่าด้วย การเก็บรักษาและการบริหารเงินและทรัพย์สินของกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๓”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

“เงินชดเชย” หมายความว่า เงินที่จ่ายเพื่อทดรองจ่ายทดแทนตามจำนวนความเสียหายให้แก่นักท่องเที่ยวตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด

“เงินชดใช้” หมายความว่า เงินที่ต้องจ่ายคืนเงินชดเชยให้แก่กองทุน

“นักท่องเที่ยว” หมายความว่า นักท่องเที่ยวซึ่งได้รับความเสียหาย ตามมาตรา ๔๐

“หลักฐานการจ่าย” หมายความว่า หลักฐานซึ่งแสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินแล้ว

“ใบเสร็จรับเงิน” หมายความว่า หลักฐานแสดงการรับเงินที่สำนักงานออกให้แก่ผู้ชำระเงิน และลักษณะใบเสร็จรับเงินให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว

“ผู้อำนวยการ” หมายความว่า ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

“นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง หรือ นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขา แล้วแต่กรณี

“สำนักงานทะเบียน” หมายความว่า สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง หรือ

สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขา แล้วแต่กรณี

ข้อ ๔ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

หมวด ๑

บททั่วไป

ข้อ ๕ กองทุนมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นเงินทตรงจ่ายให้แก่ักท่องเที่ยว ซึ่งได้รับความเสียหาย ตามมาตรา ๔๐ และเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารและดำเนินการอันเกี่ยวกับกองทุนแต่ต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของดอกผลที่ได้รับในแต่ละปี ตามมาตรา ๗๒

ข้อ ๖ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สินดังต่อไปนี้

- (๑) ทุนประเดิมที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดสรรให้จำนวนยี่สิบล้านบาท
- (๒) เงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บตามพระราชบัญญัตินี้
- (๓) หลักประกันที่ตกเป็นของกองทุน ตามมาตรา ๓๙ วรรคสาม
- (๔) เงินที่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวจ่ายชดใช้คืนกองทุน และเงินที่นายทะเบียนหักจากหลักประกันส่งคืนกองทุน ตามมาตรา ๔๑ วรรคสาม และเงินเพิ่ม ตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง และ มาตรา ๔๒ วรรคสอง
- (๕) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรืออุทิศให้
- (๖) ดอกผล รายได้ หรือเงินอื่นใดของกองทุน

หมวด ๒

การรับเงินหรือทรัพย์สิน

ข้อ ๗ การรับเงินเข้ากองทุน ให้รับโดยวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- (๑) รับเป็นเงินสด หรือเช็คเชียร์เช็ค
- (๒) โดยวิธีอื่นตามแบบและวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อ ๘ กรณีเป็นเช็คเชียร์เช็คให้ส่งจ่ายแก่ “กองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว”

ข้อ ๙ ในการรับเงินเข้ากองทุน สำนักงานต้องออกไปเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ชำระเงินทุกครั้ง

หมวด ๓

การเก็บรักษาเงิน

ข้อ ๑๐ ให้สำนักงานเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารพาณิชย์ตามที่สำนักงานกำหนด ดังนี้

- (๑) บัญชีออมทรัพย์ใช้ชื่อบัญชีว่า “กองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว” เพื่อการรับเงินตามข้อ ๗ และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตาม(๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี

(๒) บัญชีกระแสรายวัน ใช้ชื่อบัญชีว่า “กองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว บัญชีที่ ๒” และบัญชี “กองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว สาขา.... (ชื่อสาขา)” เพื่อการจ่ายเงินตามข้อ ๕

(๓) ในกรณีที่มีเงินเพียงพอสำหรับการใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ สำนักงานจะนำเงินส่วนหนึ่งไปเปิดบัญชีเงินฝากประจำไว้อีกบัญชีหนึ่งก็ได้ โดยใช้ชื่อบัญชีว่า “กองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว บัญชีที่ ๓”

ทั้งนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการก่อน

ข้อ ๑๑ บรรดารายรับทั้งปวงของกองทุนตามมาตรา ๗๐ ให้สำนักงานทะเบียนนำส่งเข้าบัญชี “กองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว” ทั้งสิ้นภายในวันที่ได้รับเงินนั้น หรืออย่างช้าภายในวันทำการถัดไป โดยจะหักไว้เพื่อการใด ๆ ไม่ได้

ในกรณีเป็นทรัพย์สินอื่นให้รายงานคณะกรรมการเพื่อเก็บรักษาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด

หมวด ๔

การเบิกจ่ายเงิน

ข้อ ๑๒ เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการดังต่อไปนี้

(๑) ทดรองจ่ายเป็นเงินชดเชยให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งได้รับความเสียหายตามมาตรา ๔๐

(๒) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารและดำเนินการอันเกี่ยวกับกองทุน แต่ต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของดอกผลที่ได้รับในแต่ละปี

ข้อ ๑๓ การส่งจ่ายเงินจากบัญชี “กองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว” ทำได้แต่เฉพาะเพื่อนำเงินเข้าบัญชี “กองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว บัญชีที่ ๒” บัญชี “กองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว สาขา.... (ชื่อสาขา)” หรือ บัญชี “กองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว บัญชีที่ ๓”

การส่งจ่ายเงินฝากและดอกผลของกองทุนจากบัญชี “กองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว บัญชีที่ ๓” จะต้องนำเข้าบัญชี “กองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว” เท่านั้น จะนำไปใช้จ่ายตามข้อ ๑๒ โดยตรงไม่ได้

ข้อ ๑๔ ให้ผู้อำนวยการเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการส่งจ่ายเงินจากบัญชี “กองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว” เพื่อทอดรองจ่ายเป็นเงินชดเชยตามที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียน เพื่อโอนเข้าบัญชี “กองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว บัญชีที่ ๒” บัญชี “กองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว สาขา.... (ชื่อสาขา)” แล้วแต่กรณี

การอนุมัติการจ่ายเงินตามวรรคหนึ่ง ผู้อนุมัติจะต้องลงลายมือชื่อในหลักฐานการขอรับเงินชดเชยทุกฉบับ หรือจะลงลายมือชื่ออนุมัติในงบบัญชีหลักฐานการจ่ายก็ได้

ข้อ ๑๕ เมื่อสำนักงานทะเบียน ได้รับการส่งเข้าบัญชีตามข้อ ๑๔ แล้ว ให้นายทะเบียนส่งจ่ายเงินจากบัญชี “กองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว บัญชีที่ ๒” หรือ บัญชี “กองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว สาขา.... (ชื่อสาขา)” เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยให้แก่นักท่องเที่ยวตามข้อ ๑๒ (๑)

การจ่ายเงินชดเชย ให้จ่ายเป็นเช็ค หรือโอนทางธนาคาร หรือโดยวิธีอื่นตามที่ คณะกรรมการกำหนด

ให้ผู้ที่มีอำนาจการกำหนดซึ่งต้องเป็นข้าราชการพลเรือนไม่ต่ำกว่าระดับชำนาญการพิเศษ คนหนึ่งกับข้าราชการพลเรือนสามัญไม่ต่ำกว่าระดับปฏิบัติการที่ดำรงตำแหน่งและปฏิบัติงานด้านการเงิน และบัญชีร่วมกันอย่างน้อยสองคน เป็นผู้ลงลายมือชื่อในเช็ค หรือสั่งจ่ายเงินจากธนาคาร

ข้อ ๑๖ การสั่งจ่ายเงินจากกองทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและ ดำเนินการอันเกี่ยวกับกองทุน ให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ โดยอนุโลม

ข้อ ๑๗ การจ่ายเงินต้องมีหลักฐานการจ่ายไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ

หลักฐานรายจ่าย ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน หลักฐานของธนาคารแสดงการจ่ายเงินให้แก่ผู้มี สิทธิรับเงิน และหลักฐานการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร รวมทั้งเอกสารอื่นในลักษณะเดียวกันตามที่ คณะกรรมการกำหนด

ในกรณีของนักท่องเที่ยว ให้ใช้ใบสำคัญรับเงินเป็นหลักฐานการจ่ายแทนใบเสร็จรับเงินก็ได้

ข้อ ๑๘ การจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงินทุกรายจะต้องมีการบันทึกรายการจ่ายเงินนั้นไว้ในบัญชี เงินสด หรือบัญชีเงินฝากธนาคารแล้วแต่กรณีอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง

ข้อ ๑๙ ห้ามมิให้ผู้มีหน้าที่จ่ายเงินเรียกใบเสร็จรับเงิน หรือให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อรับเงิน ในหลักฐานการจ่าย โดยที่ยังมิได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน

หมวด ๕

การบัญชี

ข้อ ๒๐ ให้สำนักงานจัดทำบัญชีของกองทุนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดทำบัญชี สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด

ข้อ ๒๑ การปิดบัญชีให้กระทำปีละครั้งโดยถือปีงบประมาณเป็นรอบปีบัญชี และ ให้สำนักงานจัดทำงบการเงินพร้อมทั้งรายละเอียดประกอบให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี เพื่อส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ เมื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ และรับรองงบการเงินแล้ว ให้ส่งสำเนางบการเงินดังกล่าวให้กรมบัญชีกลางและสำนักงบประมาณ เพื่อทราบต่อไป

ให้สำนักงานทะเบียนจัดทำรายงานการรับการจ่ายเงินรายเดือนส่งให้สำนักทะเบียนธุรกิจ นำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

ข้อ ๒๒ ให้สำนักงานวางระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินการเงินและการบัญชีของกองทุน และ รายงานผลการตรวจสอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างน้อยปีละครั้ง

ข้อ ๒๓ ให้สำนักงานนำข้อมูลการบัญชีของกองทุนเข้าระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ข้อ ๒๔ ให้สำนักงานจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของกองทุน และรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้ง

ข้อ ๒๕ กรณีมีผู้ต้องส่งคืนเงินชดเชยลูกหนี้ที่ต้องรับผิดชอบคืนเงินชดเชยแก่กองทุนไม่อยู่ในฐานะที่ชำระหนี้ได้ หรือกรณีที่หนี้นั้นขาดอายุความให้ตัดจำหน่ายออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญ โดยให้ผู้อนุมัติดังต่อไปนี้

(๑) ผู้อำนวยการ สำหรับหนี้ไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อราย

(๒) คณะกรรมการ สำหรับหนี้ที่เกินหนึ่งแสนบาทต่อราย

ทั้งนี้ การอนุมัติการตัดจำหน่ายหนี้สูญ ต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังก่อน

ข้อ ๒๖ วิธีปฏิบัติอื่นใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม

ข้อ ๒๗ ในกรณีที่ไม้อาจปฏิบัติตามข้อกำหนดใดในระเบียบนี้ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓



(นางสาวศศิธารา พิชัยชาญณรงค์)

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประธานกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์